



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor **159/** Pid.Sus/2015/PN Dps.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **ANTONIUS NONSEO** ;-----
Tempat lahir : Mamsena ;-----
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 25 Juli 1984 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Sementara Mess Toko Bangunan Merta Sari
Br. Tiyng Tutul Ds. Perenan Kecamatan
Mengwi, Kab. Badung ;-----
Asal peutana RT/RW 017/005 Kel./Ds
Nunmafo Kec. Insana, Kab. Timor Tengah
Utara NTT ;-----
Agama :
Katholik ;-----
Pekerjaan : Buruh ;-----
Pendidikan : Tidak pernah sekolah ;-----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 14 November 2014 sampai dengan tanggal 3 Desember 2014 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan 12 Januari 2015 ;

3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Februari 2015 ;-----

Hal 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 5 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2015 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan Tahanan Rutan, sejak tanggal 18 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015;-----

6. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam tahanan Rutan , sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015 ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Hal 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Dps.

----- Setelah membaca berkas perkara ;-----

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

----- Di depan persidangan Terdakwa didampingi oleh YANUARIUS NAHAK, SH. dan BENNY HARIYONO, SH. Para Advokat/Konsultan Hukum, beralamat pada kantor Advokat YANUAR NAHAK dan Rekan, beralamat di Jalan Akasia No.3 Denpasar, berdasarkan penetapan penunjukan tertanggal 04 Maret 2015;-----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **ANTONIUS NONSEO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencabulan terhadap anak*" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana diubah dengan UU RI No 35 Tahun 2014, dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTONIUS NONSEO dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

• 1 (satu) potong baju rok motif katun warna putih ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju terusan langsung celana (jumpsuit) motif bunga-bunga
- 1 (satu) potong rok sekolah motif kotak-kotak warna biru yang terdapat bercak darah ;-----

Dikembalikan kepada saksi Margaretha Bona ;-----

- 1 (satu) potong celana kain warna biru ;-----
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru ;-----
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Pledoi tertanggal 7 Mei 2015, yang pada pokoknya apabila Terdakwa terbukti mohon hukuman yang ringan-ringannya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Februari 2015, NO.REG.PERK. PDM- 115/DENPA.TPL/02/2015, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

KESATU;-----

----- Bahwa terdakwa ANTONIUS NONSEO, pada tanggal 8 dan 9 November 2014 sekira jam 19.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun bulan November 2014 bertempat di Kamar mess Toko Bangunan Merta Sari Br. Tiyang Tutul Ds. Perenan Kec. Mengwi Kab. Badung, atau setidaknya ditempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi KORBAN ANAK untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Hal 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada tanggal 8 November 2014, saksi korban yang baru berumur 7 tahun lahir tanggal 14 April 2007, sesuai Kartu Keluarga No. 5102060809140009 tanggal 10 September 2014, sedang bermain di dalam kamar orangtua saksi korban di Mess Toko Bangunan Merta Sari kemudian terdakwa yang merupakan paman saksi korban menarik tangan saksi korban dan mengajak saksi korban untuk ke dalam kamar terdakwa yang letaknya berdekatan dengan kamar orang tua saksi korban, setelah berada di dalam terdakwa, terdakwa lalu mengunci pintu, saat itu saksi korban hendak keluar namun terdakwa melarang dan memukul tangan saksi korban sebanyak dua kali kemudian terdakwa menidurkan saksi korban diatas tempat tidur milik terdakwa, setelah saksi korban tidur terlentang diatas tempat tidur, terdakwa lalu membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban sampai selutut, kemudian terdakwa menciumi hidung dan pipi terdakwa, setelah alat kelamin terdakwa tegang, terdakwa lalu memasukkan kelamin terdakwa ke dalam kelamin saksi korban namun tidak masuk semuanya, dengan posisi terdakwa berada diatas tubuh saksi korban, lalu terdakwa melakukan gerakan maju mundur sebanyak dua kali kemudian saksi korban berteriak kesakitan dan terdakwa menghentikan gerakan terdakwa lalu menyuruh saksi korban memakai celananya kembali dan memberitahu saksi korban agar tidak memberitahu siapapun tentang kejadian tersebut dan akan memarahi saksi korban jika saksi korban memberitahu orang lain;-----
- Bahwa keesokan harinya tanggal 9 November 2014 sekira jam 19.00 wita terdakwa kembali memanggil saksi korban dan mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa membuka celana saksi korban dan membaringkan saksi korban di atas tempat tidur lalu terdakwa menurunkan celana saksi korban dan memasukkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban dimana posisi terdakwa berada diatas tubuh saksi korban kemudian terdakwa melakukan gerakan maju mundur dan saksi korban berteriak kesakitan namun terdakwa menutup mulut saksi korban dengan tangan kanan lalu terdakwa mengeluarkan sperma di kasur dan menyuruh saksi korban memakai celananya kembali, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban keluar kamar dan mengingatkan saksi korban untuk tidak memberitahu orang lain kalau tidak, terdakwa akan memarahi terdakwa;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet pada kemaluan saksi korban sesuai dengan Visum et Repertum No. 370/578/14/ BRSU tanggal 18 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Wayan Lusidarini, sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai tersebut dapat disimpulkan : -----

Dari data diatas tidak dapat disimpulkan telah terjadi hubungan seksual, tetapi ditemukan adanya tanda-tanda luka lecet pada bibir kemaluan luar korban kemungkinan disebabkan oleh gesekan benda tumpul yang mengakibatkan luka lecet dibibir kemaluan luar pada arah jam 2-4 dan jam 8-10 ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 201 ;-----

ATAU ;-----

KEDUA;-----

----- Bahwa terdakwa ANTONIUS NONSEO, pada tanggal 8 dan 9 November 2014 sekira jam 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun bulan November 2014 bertempat di Kamar mess Toko Bangunan Merta Sari Br. Tiyang Tutul Ds. Perenan Kec. Mengwi Kab. Badung, atau setidak-tidaknya ditempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi KORBAN ANAK untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 8 November 2014, saksi korban yang baru berumur 7 tahun lahir tanggal 14 April 2007, sesuai Kartu Keluarga No. 5102060809140009 tanggal 10 September 2014, sedang bermain di dalam kamar orangtua saksi korban di Mess Toko Bangunan Merta Sari kemudian terdakwa yang merupakan paman saksi korban menarik tangan saksi korban dan mengajak saksi korban untuk ke dalam kamar terdakwa yang letaknya berdekatan dengan kamar orang tua saksi korban, setelah berada di dalam terdakwa, terdakwa lalu mengunci pintu, saat itu saksi korban

Hal 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Dps.



hendak keluar namun terdakwa melarang dan memukul tangan saksi korban sebanyak dua kali kemudian terdakwa menidurkan saksi korban diatas tempat tidur milik terdakwa, setelah saksi korban tidur terlentang diatas tempat tidur, terdakwa lalu membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban sampai selutut, kemudian terdakwa menciumi hidung dan pipi terdakwa, setelah alat kelamin terdakwa tegang, terdakwa lalu memasukkan kelamin terdakwa ke dalam kelamin saksi korban namun tidak masuk semuanya, dengan posisi terdakwa berada diatas tubuh saksi korban, lalu terdakwa melakukan gerakan maju mundur sebanyak dua kali kemudian saksi korban berteriak kesakitan dan terdakwa menghentikan gerakan terdakwa lalu menyuruh saksi korban memakai celananya kembali dan memberitahu saksi korban agar tidak memberitahu siapapun tentang kejadian tersebut dan akan memarahi saksi korban jika saksi korban memberitahu orang lain;-----

- Bahwa keesokan harinya tanggal 9 November 2014 sekira jam 19.00 wita terdakwa kembali memanggil saksi korban dan mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa membuka celana saksi korban dan membaringkan saksi korban di atas tempat tidur lalu terdakwa menurunkan celana saksi korban dan memasukkan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban dimana posisi terdakwa berada diatas tubuh saksi korban kemudian terdakwa melakukan gerakan maju mundur dan saksi korban berteriak kesakitan namun terdakwa menutup mulut saksi korban dengan tangan kanan lalu terdakwa mengeluarkan sperma di kasur dan menyuruh saksi korban memakai celananya kembali, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban keluar kamar dan mengingatkan saksi korban untuk tidak memberitahu orang lain kalau tidak, terdakwa akan memarahi terdakwa;----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet pada kemaluan saksi korban sesuai dengan Visum et Repertum No. 370/578/14/ BRSU tanggal 18 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Wayan Lusidarini, sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai tersebut dapat disimpulkan : -----

Dari data diatas tidak dapat disimpulkan telah terjadi hubungan seksual, tetapi ditemukan adanya tanda-tanda luka lecet pada bibir kemaluan luar korban kemungkinan disebabkan oleh gesekan benda tumpul yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka lecet bibir kemaluan luar pada arah jam 2-4 dan jam 8-10 ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

----- Menimbang, bahwa segala surat-surat yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **Saksi MARGARETHA BONA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Antonius Nonseo merupakan adi ipar saksi (suami dari adik kandung saksi) sedangkan KORBAN ANAK merupakan anak kandung saksi;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 sekira jam 17.00 wita saat anak saksi pulang dari les disekolahnya dimana anak saksi mengaku disekolah mengompol dan berjalan seperti menahan rasa sakit lalu saksi pun menyuruh anak saksi untuk mandi kemudian saat saksi membuka pakaiannya dimana saksi melihat ada bercak darah di rok sekolah. Di celana dalamnya serta di sisi dalam kedua pahanya juga ada bekas darah lalu saksi mengajak anak saksi masuk kedalam kamar dan menanyakan kepada anak saksi kenapa bisa sampai keluar darah dan saksi juga memeriksa kemaluan anak saksi ada darah dan juga seperti ada keputihan, saksi takutnya anak saksi kena penyakit lalu saksi pun menanyakan hal itu kepada anak saksi dan saat itu anak saksi mengatakan kemaluannya kena paku saat main perosotan disekolah, namun saksi tidak percaya dan saksi terus memaksa agar anak saksi mengaku sampai adik saksi pun yang yang

Hal 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Dps.



merupakan istri dari Antonius Nonseo yang bernama Yulita Ote juga ikut menanyakan anak saksi apa yang terjadi dan apa ada orang yang telah mengganggu (menyetubuhi), setelah agak lama barulah anak saksi mengakui bahwa anak saksi telah disetubuhi oleh Antonius Nonseo sebanyak 2 kali ;-----

- Bahwa Antonius nonseo menyetubuhi dengan cara menarik tangan anak saksi dan mengajak anak saksi masuk kedalam kamar tidur Antonius Nonseo dan juga mengancam anak saksi supaya tidak menceritakan tentang kejadian tersebut kepada orang lain; -----
- Saat kejadian, saksi tidak ada dirumah, karena saksi dan suami bekerja sedangkan sehari-hari anak saksi dijaga oleh istri terdakwa ;-----
- Setelah kejadian tersebut anak saksi mengalami luka lecet di kemaluannya karena sampai ada bercak darah di celana dalamnya dan mengaku perih saat buang air kecil dan juga saat berjalan anak saksi kesusahan karena kemaluannya terluka namun untuk kesehariannya anak saksi biasa aja;---
- Anak saksi mengalami pendarahan lebih dari dua minggu dan sampai dengan 2 bulan masih terdapat flek di celana sehingga anak saksi harus menggunakan pampers;-----

---- Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. **Saksi KORBAN ANAK**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Bapak Nana (Antonius Nonseo) telah menyetubuhi saksi sebanyak 2 kali pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, antara kejadian yang pertama dan kedua berselang sehari;-----
- Pada saat kejadian yang pertama, saksi sedang bermain didalam kamar tiba-tiba Bapak Nana masuk ke dalam kamar dan langsung menarik tangan saksi dengan keras dan menarik tangan saksi dengan keras dan menarik saksi masuk kedalam kamar bapak nana langsung menutup pintu dan menguncinya, saat itu saksi hendak keluar kamar namun Bapak Nana memukul tangan saksi sebanyak 2 kali kemudian saksi ditidurkan diatas tempat tidur lalu Bapak Nana membuka celana pendek dan celana dalamnya sampai telanjang kemudian Bapak Nana membuka celana



pendek dan celana dalam saksi sampai selutut. Lalu Bapak Nana mencium pipi dan hidung saksi, setelah itu Bapak nana membuka kedua paha saksi kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan menggerak-gerakkan pantatnya naik turun atau mengeluarkan dan memasukkan kemaluannya, saat itu saksi merasakan sakit sehingga saksi berteriak namun mulut saksi ditutup dengan tangan oleh Bapak Nana hingga akhirnya kemaluan Bapak Nana mengeluarkan cairan berwarna putih diatas lantai kamar. Setelah itu saksi memakai celana dalam dan celana pendek saksi sendiri dan Bapak Nana juga memakai celananya, Bapak Nana mengancam saksi agar saksi tidak bercerita kepada siapa-siapa, kalau saksi berani bilang Bapak Nana akan memukul saksi. Setelah itu Bapak Nana menyuruh saksi keluar kamar. Untuk kejadian yang kedua saat itu saksi sedang bermain sendiri didalam kamar kemudian Bapak Nana masuk dan dengan cara yang sama seperti kejadian pertama menyetubuhi saksi;-----

- Pada saat kejadian pertama sebelum kejadian saksi sedang bermain didalam kamar saksi, pada saat itu didalam kamar ada ayah kandung saksi yang bernama Primus Willybrordus Naibini sedang tidur. Sedangkan pada saat kejadian yang kedua saksi sedang bermain dikamar sendirian. Kalau kedua orang tua saksi biasanya bekerja dirumah, saksi ditemani oleh bibi saksi yang biasa dipanggil Mamak Nana, namun saat kejadian Mamak Nana sedang mandi dikamar mandi yang letaknya agak jauh dari kamar saksi;-----

---- Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi PRIMUS WILYBRORDUS NAIBINI, pada pokoknya di bawah sumpah

di depan persidangan menerangkan sebagai
berikut:-----

- Bahwa anak saksi bernama KORBAN ANAK telah disetubuhi oleh ipar saksi bernama Antonius Nonseo;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana anak saksi disetubuhi karena ketika saksi menanyakan langsung kepada anak saksi tentang kapan dan dimana kejadian tersebut namun anak saksi tidak mengingatnya;-----

Hal 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi diberitahu oleh istri saksi yang bernama Margareta Bona bahwa anak saksi disetubuhi oleh ipar saksi kemudian saksi langsung menanyakan kepada anak saksi selanjutnya anak saksi menceritakan bahwa dirinya sudah disetubuhi oleh ipar saksi;-----
- Bahwa berdasarkan cerita anak saksi bahwa ipar saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak saksi sebanyak 2 kali namun hari kejadiannya lupa;-----
- Bahwa akibat perbuatan Antonius Nonseo, anak saksi mengeluarkan darah dari alat kelaminnya yang kemungkinan karena luka akibat persetubuhan yang dilakukan Antonius Nonseo selama 1 minggu;-----

---- Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

4. AHLI Dr. NI WAYAN LUSIDARINI, pada pokoknya di bawah sumpah di

depan persidangan menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tanggal 18 November 2014 datang seorang anak kecil bersama orangtua nya diantar polisi;-----
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan saat itu kondisi korban tampak ketakutan dengan tujuan keluhan dengan keluhan ada keluar cairan kuning dari vagina;-----
- Bahwa tidak ada tampak darah di celana hanya ada cairan kuning, luka lecet dibibir vagina kanan dan kiri, hymen masih utuh, luka lecet jam 2-4, 8-10;-----
-
- Bahwa ada trauma yang menyebabkan lecet;-----
- Bahwa cairan kuning tersebut adalah bakteri yang muncul karena adanya infeksi;-----
- Bahwa proses sampai terjadinya cairan kuning tersebut artinya trauma terjadi lebih dari sehari ;-----
- Bahwa darah yang keluar bisa terjadi karena luka robekan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cairan kuning setelah diperiksa lab adalah cairan infeksi;-----
- Bahwa secara medis bisa mengeluarkan darah apabila infeksi berat;-----
- Bahwa luka lecet pada bibir kemaluan belum dapat disimpulkan telah terjadi persetubuhan, karena apabila persetubuhan telah terjadi maka akan terjadi robekan pada selaput dara;-----

----- Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa : **ANTONIUS NONSEO** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama YANUARIUS NAHAK,SH. dan BENNY HARIYONO, SH.,;-----

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----

- Bahwa terdakwa mmengenal KORBAN ANAK merupakan keponakan terdakwa umur 7 tahun sekolah kelas 2 SD ;-----
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban sebanyak 2 kali pertama pada hari Sabtu tanggal 8 November 2014 sekitar jam 19.00 wita dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 9 November 2014 sekira jam 19.00 wita bertempat didalam kamar mess toko bangunan Merta sari milik I Wayan kaler Br. Tiyng Tutul Ds. Pererenan Kec. Mengwi Kab. Badung ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan paksaan dalam melakukan persetubuhan tersebut dengan saksi korban namun setelah terdakwa melakukan persetubuhan dngan saksi korban, terdakwa memberitahukan saksi korban agar tidak mengatakan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang lain dan terdakwa mengatakan kalau saksi korban mengatakan kepada orang lain maka terdakwa akan memarahi saksi korban;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 November 2014 sekira jam 19.00 wita saksi memanggil saksi korban dan terdakwa ajak ke dalam kamar mess terdakwa di Toko Bangunan Merta sari

Hal 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Dps.



kemudian terdakwa berikan supermie 1 bungkus supaya saksi korban mau diam, terdakwa membuka celana saksi korban dan membaringkan saksi korban di kasur kemudian terdakwa menurunkan celana terdakwa sampai lutut dan saat itu keadaan kelamin terdakwa sudah tegang lalu terdakwa memasukan kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban namun tidak bisa masuk ke alat kelamin saksi korban kemudian terdakwa melakukan gerakan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban lalu menyuruh saksi korban memakai celana kembali lalu menyuruh saksi korban keluar kamar serta memberitahunya agar tidak mengatakan kepada siapapun tentang kejadian tersebut dan akan memarahinya jika saksi korban mengatakan kepada orang lain tentang kejadian tersebut;-----

- Pada hari Minggu tanggal 9 November 2014 sekira jam 19.00 wita terdakwa memanggil saksi korban dan terdakwa ajak kedalam kamar mes terdakwa di Toko Bangunan kemudian terdakwa kembali memberikan supermie kepada saksi korban lalu membuka celana saksi korban dan membaringkan saksi korban di kasur kemudian terdakwa menurunkan celana terdakwa sampai lutut dan saat itu kelamin terdakwa sudah tegang lalu terdakwa kembali berusaha memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kelamin saksi korban, namun tidak bisa lalu menggesek-gesekkan alat kelamin terdakwa di alat kelamin saksi korban kemudian terdakwa ejakulasi (mengeluarkan sperma) di kasur kemudian terdakwa menyuruh saksi korban memakai celananya kembali dan menyuruhnya keluar kamar serta memberitahunya agar tidak mengatakan kepada siapapun tentang kejadian tersebut dan akan memarahi saksi korban bila mengatakan kepada orang lain ;-----
- Bahwa saksi korban hanya diam saja dan tidak berteriak kesakitan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa;

- 1 (satu) potong baju rok motif katun warna putih ;-----
- 1 (satu) potong baju terusan langsung celana (jumpsuit) motif bunga-bunga;
- 1 (satu) potong rok sekolah motif kotak-kotak warna biru yang terdapat bercak darah ;-----
- 1 (satu) potong celana kain warna biru ;-----
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru ;-----
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam ;-----

Barang bukti mana seluruhnya telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta telah pula diakui kebenarannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajuk an dipersidangan dengan dakwaan:-----

KESATU : Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU RI No.35 Tahun 2014 ;-----

ATAU;-----

KEDUA : Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU RI No.35 Tahun 2014;-----

Oleh karena Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan dalam bentuk Alternatif, maka akan dibuktikan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta persidangan yaitu Dakwaan Kedua Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU RI No.35 Tahun 2014 dengan unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur barang siapa ;-----
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak ;-----

3. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;-----

Ad.1. Unsur barang siapa ;-----

Hal 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah ANTONIUS NONSEO yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;-----

----- Dengan demikian unsur setiap orang telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum;-----

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi saksi, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa benar Bahwa pada tanggal 8 November 2014, saat saksi korban KORBAN ANAK yang berusia 7 tahun sedang bermain di dalam kamar orangtua saksi korban di Mess Toko Bangunan Merta Sari kemudian terdakwa yang merupakan paman saksi korban menarik tangan saksi korban dan mengajak saksi korban untuk ke dalam kamar terdakwa yang letaknya berdekatan dengan kamar orang tua saksi korban, setelah berada di dalam terdakwa, terdakwa lalu mengunci pintu, terdakwa memberikan suplemie sebanyak 1 bungkus supaya saksi korban mau diam, kemudian terdakwa merebahkan saksi korban diatas tempat tidur milik terdakwa, lalu membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban sampai selutut, kemudian terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kelamin saksi korban namun tidak bisa masuk dan menggesek-gesekkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi korban lalu menyuruh saksi korban memakai celananya kembali dan memberitahu saksi korban agar tidak memberitahu siapapun tentang kejadian tersebut dan akan memarahi saksi



korban jika saksi korban memberitahu orang lain, selanjutnya keesokan harinya tanggal 9 November 2014 terdakwa kembali memanggil saksi korban dan mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa kembali memberikan saksi korban 1 (satu) bungkus supermie kemudian membuka celana saksi korban dan membaringkan saksi korban di atas tempat tidur lalu terdakwa menurunkan celana saksi korban dan berusaha memasukkan kemaluan terdakwa dan menggesek-gesekkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma di kasur dan menyuruh saksi korban memakai celananya kembali, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban keluar kamar dan mengingatkan saksi korban untuk tidak memberitahu orang lain kalau tidak, terdakwa akan memarahi terdakwa; ----

----- Dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.3. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh alat bukti berupa :-----

- Alat bukti keterangan saksi, yaitu keterangan saksi Primus Willybrordus Naibini, Margaretha Bona dan KORBAN ANAK, yang didukung oleh keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan :-----

Bahwa pada tanggal 8 dan 9 November 2014 Terdakwa mengajak saksi korban untuk ke dalam kamar terdakwa yang letaknya berdekatan dengan kamar orang tua saksi korban, setelah berada di dalam terdakwa, terdakwa lalu mengunci pintu, kemudian terdakwa merebahkan saksi korban diatas tempat tidur milik terdakwa, lalu membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban sampai selutut, kemudian terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kelamin saksi korban namun tidak bisa masuk dan menggesek-gesekkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi korban lalu menyuruh saksi korban memakai celananya kembali dan memberitahu saksi korban agar tidak memberitahu siapapun tentang kejadian tersebut dan akan memarahi saksi korban jika saksi korban memberitahu orang lain;-----

Hal 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Dps.



• Alat bukti surat :

Visum et Repertum No. 370/578/14/BRSU tanggal 18 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Wayan Lusidarini, sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai tersebut dapat disimpulkan : -----

Dari data diatas tidak dapat disimpulkan telah terjadi hubungan seksual, tetapi ditemukan adanya tanda-tanda luka lecet pada bibir kemaluan luar korban kemungkinan disebabkan oleh gesekan benda tumpul yang mengakibatkan luka lecet dibibir kemaluan luar pada arah jam 2-4 dan jam 8-10 ;-----

----- Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa, didapat fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 8 November 2014, saat saksi korban sedang bermain di dalam kamar orangtua saksi korban di Mess Toko Bangunan Merta Sari kemudian terdakwa yang merupakan paman saksi korban menarik tangan saksi korban dan mengajak saksi korban untuk ke dalam kamar terdakwa yang letaknya berdekatan dengan kamar orang tua saksi korban;-----
- Setelah berada di dalam terdakwa, terdakwa lalu mengunci pintu, terdakwa memberikan supermie sebanyak 1 bungkus supaya saksi korban mau diam, kemudian terdakwa merebahkan saksi korban diatas tempat tidur milik terdakwa, lalu membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban sampai selutut, kemudian terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kelamin saksi korban namun tidak bisa masuk dan menggesek-gesekkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi korban lalu menyuruh saksi korban memakai celananya kembali dan memberitahu saksi korban agar tidak memberitahu siapapun tentang kejadian tersebut dan akan memarahi saksi korban jika saksi korban memberitahu orang lain;-----
- Bahwa keesokan harinya tanggal 9 November 2014 terdakwa kembali memanggil saksi korban dan mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa kembali memberikan saksi korban 1 (satu) bungkus supermie kemudian membuka celana saksi korban dan membaringkan saksi korban di atas tempat tidur lalu terdakwa menurunkan celana saksi korban dan berusaha memasukkan kemaluan terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggesek-gesekan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin saksi korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma di kasur dan menyuruh saksi korban memakai celananya kembali, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban keluar kamar dan mengingatkan saksi korban untuk tidak memberitahu orang lain kalau tidak, terdakwa akan memarahi terdakwa;-----

- Bahwa saksi korban mengalami pendarahan selama lebih dari dua minggu;-----
- Bahwa ahli menerangkan pendarahan yang terjadi pada saksi korban bisa disebabkan karena terjadi infeksi pada luka lecet di kemaluan saksi korban;
- Bahwa luka lecet pada bibir kemaluan belum dapat disimpulkan telah terjadi persetubuhan, karena apabila persetubuhan telah terjadi maka akan terjadi robekan pada selaput dara;-----
- Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum No. 370/578/14/BRSU tanggal 18 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Wayan Lusidarini, sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai tersebut dapat disimpulkan : -----

Dari data diatas tidak dapat disimpulkan telah terjadi hubungan seksual, tetapi ditemukan adanya tanda-tanda luka lecet pada bibir kemaluan luar korban kemungkinan disebabkan oleh gesekan benda tumpul yang mengakibatkan luka lecet dibibir kemaluan luar pada arah jam 2-4 dan jam 8-10 ;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencabulan terhadap anak** ”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya ;-----

----- Menimbang, bahwa juga selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Hal 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- ⇒ Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan saksi korban, dimana saksi korban mengalami trauma akibat perbuatan terdakwa ;-----
- ⇒ Terdakwa adalah paman saksi korban yang seharusnya menjaga dan melindungi saksi korban ;-----
- ⇒ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- ⇒ Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- ⇒ Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui semua perbuatannya;-----
- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----
- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan , maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) potong baju rok motif katun warna putih ;-----
 - 1 (satu) potong baju terusan langsung celana (jumpsuit) motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) potong rok sekolah motif kotak-kotak warna biru yang terdapat bercak darah ;-----
- Dikembalikan kepada saksi Margaretha Bona ;-----***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana kain warna biru ;-----
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru ;-----
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU.RI. No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----

1. Menyatakan terdakwa : **ANTONIUS NONSEO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul** “ ;-----
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ANTONIUS NONSEO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** ;

 3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

 5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

 6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju rok motif katun warna putih ;-----
 - 1 (satu) potong baju terusan langsung celana (jumpsuit) motif bunga-bunga;-----

Hal 19 dari 18 halaman Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong rok sekolah motif kotak-kotak warna biru yang terdapat bercak darah ;-----

Dikembalikan kepada saksi Margaretha Bona ;-----

- 1 (satu) potong celana kain warna biru ;-----
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru ;-----
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **Kamis**, tanggal **7 Mei 2015**, oleh kami :

MADE SUKERENI,SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, **FIRMAN PANGGABEAN, SH.,MH.**, dan **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini : **Senin**, tanggal **11 Mei 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh : **I WAYAN DERESTA, SH**, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh : **I G.A.A. FITRIA CHANDRAWATI, SH.** Jaksa / Penuntut Umum serta terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

1. **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.**,

MADE SUKERENI, SH.,MH.

Hakim Anggota II,

2. **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.**

Panitera Pengganti,



I WAYAN DERESTA, S.H.

CATATAN :-----

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa pada hari : **Senin, Tanggal 11 Mei 2015** telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Mei 2015 Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN.Dps.-

Panitera Pengganti,

I WAYAN DERESTA, S.H.

Hal 21 dari 18 halaman Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)